

감사결과처분(요구)서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

○○○국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 고발 및 수사의뢰에 따른 행정기관 통보 등 조치 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 고발 및 수사의뢰 현황

(2017.06.03~2020.10.감사일 현재)

구분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	수사기관 고발일	행정기관 통보	자연공원법 위반내용	적용법조	비 고
1	○○○○ ○○○873	17.06.02.	17.07.19.	17.07.21.	×	○ 건축물 무단증축(1차)	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제1호	12구역
2	○○○○ ○○○325	17.08.25.	17.08.29.	17.08.30.	×	○ 토석 무단 적치	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제9호, 10호	11구역
3	○○○○ ○○○380-1	17.08.28.	17.08.29.	17.08.30.	×	○ 건축물 무단신축	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제1호	11구역
4	○○○○ ○○○948	2016. 10 ~ 2017.3.	17.09.05.	17.09.18.	×	○ 공작물(시설물) 설치	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제1호	9구역
5	○○○○ ○○○873	18.01.25	18.01.29	18.02.05.	×	○ 건축물 무단증축(2차) ※ 공소권없음	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제1호	12구역
6	○○○○ ○○○산78-1	18.09.29.	18.10.05.	18.10.08.	×	○ 토지형질 변경 및 산림훼손 - 공작물 무단 3본	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제3호, 제23조제①항제7호	10구역
7	○○○○ ○○○산209-5	18.05.15~ 11.25.	18.11.	18.12.07.	×	○ 출입금지행위 위반 ○ 광기호 위조 및 동행사	○ 벌칙: 형법제238조제①항	7구역
8	○○○○ ○○○산 209-13	19.07.10.	19.09.18.	19.10.08.	×	○ 수목무단벌채 - 개서어나무 등 수목 5본	○ 벌칙: 제82조제2호 ○ 관련 제23조제①항제7호	12구역

○ 공단 『국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제5조제1항제1호 규정에 의거, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법 행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재하여야 하며, 관계 행정기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함

- ○○○국립공원사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 자연공원법 위반행위 발생시 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 조치를 다하여야 함에도, 2017년 6월 3일부터 2020년 10월 감사일 현재까지 건축물 무단증축 등 8건에 대하여 고발 및 수사 의뢰하면서 관계 행정기관 통보 등 조치를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련